

1500137-21.2022.8.26.0491

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Ameaça

Magistrado: DAYANE APARECIDA RODRIGUES MENDES

Comarca: Rancharia

Foro: Foro de Rancharia

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 25/10/2022

... reconheceu o réu; que o réu negava o furto; que a vítima conhecia e morava no mesmo bairro do réu; que a vítima disse que estava caminhando pela rua e duas pessoas vieram na sua direção; que um dos agentes lhe deu uma gravata, momento em que Welton teria retirado o celular do bolso da vítima; que de acordo com a vítima eram dois agentes; que mostraram fotos do réu, conforme ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Rancharia

Foro de Rancharia

2ª Vara

Rua Marcílio Dias, nº 615, Térreo, Centro - CEP 19600-000, Fone: (18) 2199-6257,

Rancharia-SP - E-mail: rancharia2@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1500137-21.2022.8.26.0491

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Ameaça

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2038818/2022 - DEL.POL.RANCHARIA, 22939629 - DEL.POL.RANCHARIA, 1755/21/215 - DEL.POL.RANCHARIA, 2038818 - DEL.POL.RANCHARIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WELTON FERREIRA VALE

Vítima:

JOSE PAULO FARIAS

Data da Audiência:

25/10/2022

Em 25/10/2022 no horário previamente designado, na sala virtual de audiências da 2ª Vara Judicial de Rancharia, Comarca de Rancharia, Estado de São Paulo, diante da situação excepcional da Pandemia do COVID-19 e da impossibilidade de acesso de pessoas ao prédio do fórum, sob a presidência do MM. Juíza de Direito, Dra. Dayane Aparecida Rodrigues Mendes, comigo Escrevente ao final nomeado, foi aberta a audiência de instrução, nos autos da ação entre as partes em epígrafe.

Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, compareceram o Ministério Público, o réu WELTON FERREIRA VALE e o advogado Dr. Pedro Ferreira Doninho Neto. Presentes também a testemunha Murilo de Melo Munhoz Ausentes a vítima JOSE PAULO FARIAS (falecida).

Iniciados os trabalhos, como primeiro ato da audiência os integrantes exibiram documento pessoal com foto, nos termos do Comunicado 284/2020. A audiência foi gravada em mídia digital na sua integralidade.

Após, o Ministério Público desistiu da oitiva da vítima.

A desistência foi homologada pela MM. Juíza.  
Na sequência, foi ouvida a testemunha presente.  
Ato seguinte, procedeu-se ao interrogatório do réu.  
Na fase do art. 402 do CPP não houve requerimentos.  
Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais.

Pela MM. Juíza de Direito foi determinado: "Vistos.  
WELTON FERREIRA VALE, devidamente qualificado nos autos (fls. 10 e 12), foi denunciado e está sendo processado perante este Juízo como incurso nas penas do artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal.  
Consta na denúncia que no dia 09 de dezembro de 2021, por volta das 18h00, na Rua Conde D'Eu, nesta cidade e Comarca de Rancharia, WELTON FERREIRA VALE, qualificado às fls. 10 e 12, e mais uma pessoa ainda não identificada, previamente ajustados e em concurso de pessoas, caracterizado pela identidade de propósitos e conjugação de esforços para a obtenção de resultado comum, subtraíram, para si, mediante violência à vítima José Paulo Farias, um aparelho celular, marca Motorola, avaliado em R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais), conforme auto de avaliação de fl. 09.  
Segundo apurado, o DENUNCIADO, na ocasião dos fatos, juntamente com seu comparsa ainda não identificado, se aproximaram da vítima, que caminhava pela via pública, instante que o indivíduo não identificado segurou a vítima pelas costas, enquanto o DENUNCIADO promoveu a subtração do aparelho de telefonia celular. Após a empreitada criminoso, o DENUNCIADO e seu comparsa empreenderam fuga (fls. 01/03).  
A denúncia foi recebida em 10 de março de 2022 (fls. 21/22).  
Regularmente citado (fl. 73), o réu apresentou resposta à acusação (fls. 79/80) alegando a defesa que reserva-se no direito de apreciar o mérito por ocasião das alegações finais.  
Refutada a hipótese de absolvição sumária, conforme decisão de fls. 82/84.  
Encerrada a fase instrutória, as partes apresentaram alegações finais em audiência vindo os autos conclusos para sentença.  
O Ministério Público, em suma, requereu a condenação; quanto a dosimetria, o réu tem maus antecedentes, é reincidente, regime inicial fechado, sem aplicação do art. 44 e 77 ambos do Código Penal.  
A defesa, em suma, requereu a absolvição, nos termos do art. 386 do Código de Processo Penal; em caso de condenação, pede a aplicação da pena mínima, podendo o réu recorrer em liberdade, conforme gravação.  
É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.  
Trata-se de ação penal pública na qual o Ministério Público imputa ao acusado a prática da conduta delitiva descrita no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal.  
Não havendo nulidades ou questões de cuja prévia e imediata solução dependa o avanço a essa seara, conheço diretamente o mérito. A pretensão punitiva estatal é IMPROCEDENTE, nos termos da fundamentação que se passa a expor.  
O artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal e assim descreve o delito: "Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência; § 2º - A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade; II - se há o concurso de duas ou mais pessoas".  
Em que pese o boletim de ocorrência (fls. 06/07) e auto de avaliação (fl. 09) as provas não são suficientes para a condenação.  
A vítima José Paulo Farias faleceu e não foi ouvida em Juízo.  
A testemunha de acusação Murilo de Mello Moreno Munhoz, investigador de polícia, disse que fez diligência referentes aos fatos; que a vítima disse que estava sozinho e apontou o réu como sendo um dos autores; que a vítima passou as características físicas do réu; que mostraram fotos e a vítima reconheceu o réu; que o réu negava o furto; que a vítima conhecia e morava no mesmo bairro do réu; que a vítima disse que estava caminhando pela rua e duas pessoas vieram na sua direção; que um dos agentes lhe deu uma gravata, momento em que Welton teria retirado o celular do bolso da vítima; que de acordo com a vítima eram dois agentes; que mostraram fotos do réu, conforme gravação.

Interrogado, o réu Welton Ferreira Vale, afirmou que tem 37 anos, sem filhos, estudou até o segundo ano completo, sabe ler e escrever, preso por furto. Sobre os fatos negou os fatos; que o investigador não gosta da gente em decorrência de ocorrências anteriores; que não roubaria na rua da sua casa, conforme gravação. O reconhecimento do réu não seguiu os trâmites legais, na forma do art. 226 do Código de Processo Penal e a vítima não foi ouvida em juízo em virtude do seu falecimento.

Embora o depoimento da testemunha, servidor público, tenha credibilidade, este não presenciou os fatos e narrou o que a vítima lhe disse.

Não há notícias de que o objeto do roubo tenha sido encontrado com o réu e a dúvida milita em seu favor, razão pela qual o absolvo.

#### DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para ABSOLVER o réu Welton Ferreira Vale, CPF: 362.594.528-29, qualificado às fls. 10 e 12, da prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Saem todos os presentes intimados. A defesa e o réu manifestaram que não tem interesse em recorrer da sentença, conforme gravação.

O Ministério Público também saiu intimado da sentença. Aguarde-se o decurso do prazo ou eventual interposição de recurso pelo Ministério Público.

Após, expeça-se certidão de honorários em favor do advogado nomeado para atuar em defesa do réu (fl. 76), intimando-o para retirada por meio do acesso eletrônico aos autos digitais do processo no prazo de cinco dias.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

Publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados. NADA MAIS."

Lido e achado conforme, vai assinado digitalmente pela MM. Juíza de Direito.  
Eu, ADAUTO COSTA, digitei.